

上海市中外合资经营企业劳动管理实施办法(试行)

发 文 机 关：上海市人民政府

发 布 日 期：1984. 10. 08

生 效 日 期：1984. 11. 01

时 效 性：现行有效

根据《[中外合资经营企业劳动管理规定](#)》，结合本市实际情况，制订本办法。

第一条 上海市劳动局是本市中外合资经营企业（以下简称合营企业）的劳动管理机关。

第二条 合营企业的劳动计划由董事会决定，报企业主管部门和上海市劳动局备案。

第三条 合营企业所需职工，根据劳动计划，可以在本市市区社会待业人员和在职职工中招用，也可以在本市郊县农村中招用。企业所需的工程技术人员和经营管理人员，确实无法在本市解决的，经上海市劳动局批准后，可以到外地招用。不得招用在校学生以及按国家政策规定不能录用的人员。

合营企业招用职工，都需经过考核，择优录用。

合营企业的外方合营者可保荐个别具有实际工作能力、适合合营企业需要的国内人员为合营企业职工。

第四条 合营企业招用的职工，最低年龄必须达到十六周岁。从本市市区招用的职工，应具有上海市市区户口；从本市郊县农村招用的职工，户口关系不变；从外地招用的职工，在试用期内，户口不迁移。

第五条 合营企业根据劳动计划招用职工时，可以自行招收，也可以请企业主管部门推荐或委托上海市劳动服务公司办理。

上海市劳动服务公司分别在闵行和虹桥等新区设立分公司，为新区内的企业提供劳动服务以及协助企业培训职工等事宜。

第六条 本市原有企业同外资合营时，合营企业所需的职工应先从原企业职工中考核录用。未经录用的职工，由原企业主管部门另行安排工作。

第七条 合营企业招用的职工，如需要试用的，一般可有三至六个月的试用期。试用不合格的，可以延长试用期，或予以退回。

合营企业应当采取多种形式，对职工进行技术、业务培训。

第八条 合营企业招用的职工，一律实行劳动合同制。劳动合同的期限由企业根据生产或工作需要确定。合营企业可根据生产或工作需要，同企业工会或职工个人签订不同期限的劳动合同。劳动合同的内容应按照《[中外合资经营企业劳动管理规定](#)》和本办法，由企业行政同企业工会或职工个人协商确定。劳动合同一经签订，双方必须遵守。签订合同的一方要求修改合同时，须经双方协商同意。劳动合同应报企业主管部门和企业所在地的区（县）劳动局备案。

第九条 合营企业在劳动合同期内因生产经营或技术条件发生变化，职工有多余而又无法安排时，经与企业工会协商，可以辞退。但须提前一个月通知被辞退职工本人，并报企业主管部门和区（县）劳动局

备案。在劳动合同期内，职工因工伤、职业病在治疗、疗养期间；女职工在妊娠、产假期期间，不得辞退。

尚未到达退休年龄的职工，在劳动合同期满后不续订新合同的，合营企业应根据他们在本企业的工作年限，每满一年发给相当本人一个月工资的退职金；十年以上的，从第十一年起，每满一年发给相当本人一个半月工资的退职金。对于在劳动合同期内被企业辞退的职工，除应发退职金外，合营企业应酌情加发相当本人三到六个月工资的补偿金。

劳动合同期满后退职的职工和在劳动合同期内被辞退的职工，其工作安排，由上海市劳动局另行规定。

第十条 合营企业职工在劳动合同期内有正当理由，可向企业商请辞职。企业如无实际困难，可准予辞职。但在本合同期内，由企业出资培训的，应按劳动合同规定，由职工本人赔偿企业一定数额的培训费用。

合营企业批准职工辞职，只发退职金，不发补偿金。计算此项退职金时，不包括本合同期内的工作年限。

第十一条 合营企业一般职工的实得工资水平（包括基本工资、津贴、奖金等），至少应按照本市同行业国营企业职工实得工资的百分之一百二十确定，以后随着企业生产经营情况和职工技术熟练程度、劳动效率的提高，逐步递增。如企业因生产经营发生困难出现亏损时，也可经与企业工会协商，适当降低职工的工资水平。

合营企业职工的工资标准、工资形式、奖励和津贴等制度，由董事会决定。

第十二条 合营企业必须按月向上海市人民保险公司（简称保险公司）缴纳在职中国职工实得工资总额百分之三十的职工养老金保险费。职工退休后的退休金、医疗费用、死亡的丧葬费和家属抚恤费，由保险公司按国营企业标准支付。

第十三条 合营企业应承担在职职工非因工病、伤的医疗费用，病伤假超过企业规定期限后的生活费，因病、伤永久完全丧失劳动能力的生活费，死亡的丧葬费和家属抚恤费以及职工家属的医疗费。

职工因工伤或职业病的医疗费用，以及因而致残、部分丧失劳动能力的一次性补偿费，全部丧失劳动能力的生活费，因工死亡职工的丧葬费和家属抚恤费，也应由合营企业承担。

本条第一款和第二款的各项费用，合营企业也可以分别向保险公司投保职工健康保险和安全保险。凡投保职工健康保险和安全保险的，合营企业应分别按月向保险公司缴纳在职中国职工实得工资总额百分之十的健康保险费，和百分之一至百分之八的安全保险费。

第十四条 合营企业向保险公司缴纳的各项保险费标准，保险公司可以根据支付的实际情况，报上海市人民政府批准后作必要的调整，但每次调整的间隔期不得少于二年。

第十五条 凡设在本市的合营企业均应按中国职工人数向上海市财政局缴纳国家对职工的粮、油、副食品、燃料等各项价格补贴每人每月三十元，房租补贴平均每人每月三十元。

随着国家对职工价格补贴形式的变动，合营企业缴纳国家对职工的补贴费用须作相应调整，由上海市劳动局每年核定通报一次。

第十六条 合营企业建造或购买职工住房的,可按中国职工居住企业自建自购住房的人数(不包括住单身宿舍职工),相应减少应缴纳国家对职工的房租补贴。

设在新区的合营企业所必需的职工单身宿舍和家属住房一时不能完全自行解决的,可由企业负责向新区的开发公司购买或租用。合营企业负责向开发公司购买或租用企业职工家属的住房后,相应减少应缴纳国家对职工的房租补贴。

第十七条 中国职工在企业工作期间的经常性福利开支,如食堂、托儿所、交通补贴、探亲旅费等的费用,由企业负责按实际支付。

第十八条 合营企业对职工的劳保福利待遇高于本办法规定标准的,可由企业董事会自行决定,报上海市劳动局备案。

第十九条 合营企业从税后利润中提取的职工奖励基金和职工福利基金,必须用于对职工的奖励和集体福利。福利基金归职工集体所有,由企业工会管理并商同企业使用。

第二十条 合营企业的中国高级管理人员和技术人员的工资待遇,以及外籍职工和港、澳、台职工的雇用、解雇、辞职、报酬、福利待遇等事项,由董事会决定。

第二十一条 合营企业应根据本企业的实际情况,制订职工奖惩办法。合营企业对于违反企业规章制度的职工,可以根据情节轻重,给予批评教育或行政处分,直至予以开除。对职工进行处分,须征求企业工会意见,并听取被处分职工本人的申辩。开除职工须报企业主管部门和区(县)劳动局审核备案。

第二十二条 合营企业实行每周六个工作日、每日八小时工作制,特殊工种的工作时间由企业自定。生产、工作需要加班加点的,应另发加班加点费。

合营企业职工享有中国政府规定的法定假日,以及探亲婚丧、分娩和计划生育等假期。

第二十三条 合营企业必须执行中国政府有关劳动保护、环境保护以及女职工特殊保护等法令。要有专人管理劳动保护和安全生产工作。企业发生职工因工伤亡、严重职业中毒、职业伤害事故时,应及时报告企业主管部门、上海市劳动局和上海市总工会,并接受企业主管部门、上海市劳动局和上海市总工会对事故的检查和处理。

合营企业应根据生产或工作实际需要,发给职工劳动防护用品和保健食品。

第二十四条 合营企业和职工发生劳动争议,应先由企业和企业工会协商解决;不能解决时,可由争议的一方或双方向上海市劳动局请求仲裁。任何一方如不服仲裁裁决,可向上海市人民法院提起诉讼。

第二十五条 本办法适用于在本市举办的中外合资经营企业。中外合作经营企业和国外侨商,以及港、澳、台商人在本市投资举办的合资经营企业、合作经营企业,可参照本办法执行。

第二十六条 本办法的解释权属于上海市劳动局。

第二十七条 本办法自1984年11月1日起实施。



扫一扫，手机阅读更方便